1. INTRODUCCIÓN

- **Cambios en los mercados internacionales**
- **Cambios en los mercados**: más interrelación, nuevas ventajas competitivas, competencia más compleja
- **Efecto en la internacionalización**
  - Extensión de la actividad de las **PYME** más allá de las fronteras
  - Nuevas formas institucionales de acceso al mercado
  - Integración creciente en redes de acuerdos interempresariales
- **Objeto del tema**: formas de acceso a los mercados exteriores
  - Según la forma varían recursos, riesgos, canal de comercialización y grado de control
  - Inicialmente, fórmulas exploratorias, poco costosas y de bajo riesgo
  - Decisión con consideraciones fiscales, financieras y organizativas
  - Opciones: exportación desde origen, filiales o empresas mixtas por inversión, licencia o franquicia, cooperación interempresarial
  - Criterio: la vía con mejores condiciones de **eficacia, durabilidad y rentabilidad**
- **Si la estrategia es exportar**, según el control del canal de distribución
  - **Venta directa**: control suficiente de la acción comercial
  - **Venta compartida con intermediario**: gestión comercial compartida con terceros
  - **Venta subcontratada**: control mínimo del mercado

2. LA VENTA DIRECTA

- **Rasgos**
  - Ausencia de barreras entre mercado y exportadora
  - Contacto permanente con la clientela
  - Recursos humanos especializados y marketing internacional continuado
- **Red comercial propia**
  - Promotores o vendedores empleados de la exportadora
  - Negociación directa y continua con la clientela
- **Filial comercial**
  - Mejor control de redes de distribuidores y concesionarios locales
  - Más volumen, penetración y proximidad al cliente
  - Sociedad con personalidad jurídica propia según la ley local
  - Desventajas: alto coste inicial, dificultades burocráticas, límites a la inversión extranjera (a veces **joint ventures** con socios locales)
- **Representantes asalariados**
  - Empleados residentes en destino
  - Funciones: promoción, prospección de mercados, cierre de operaciones
  - Adecuado para medianas empresas y **consorcios de exportación**
  - Puede preceder a una sucursal o filial
  - Atender legislación laboral y fiscal del país

- **Agentes a comisión**
  - Personas físicas o jurídicas que intermedian por cuenta ajena, de forma continuada y a cambio de comisión
  - Por regla general no asumen el riesgo de la operación
  - Suelen representar a varias compañías extranjeras
  - UE: **Directiva 86/653/CEE** sobre agentes comerciales independientes, transpuesta por la **Ley 12/1992** de Contrato de Agencia
  - Fuera de la UE: fijar contenido del contrato, marco jurídico y jurisdicción competente, con asesoramiento jurídico
- **Venta por correspondencia**
  - Catálogos por correo
  - En declive frente al comercio electrónico, vigente combinada con teletienda
- **Venta por internet**
  - Modalidades **B2B** y **B2C**
  - Dificultades logísticas, fiscales y de seguridad en el cobro entre terceros países
  - Menores en mercados integrados como el **Mercado Único Europeo**
  - Vía principal de acceso directo a clientes: informar a habituales y captar nuevos

3. LA VENTA COMPARTIDA CON RECURSO A INTERMEDIARIO

- **Concepto**: la empresa delega parte de sus funciones de exportación en otra ya implantada
  - Se comparten en distinta medida riesgos, responsabilidades y beneficios
- **Piggy Back**
  - Acuerdo entre dos empresas de mercados distintos
  - Empresa **suministradora** usa la red de la **canalizadora**, ya establecida en destino
  - Canalizadora: rentabiliza su red y amplía gama
  - Suministradora: red inmediata y conocimiento del mercado
  - Compensación: descuento sobre lista de precios y, a veces, comisión
  - Marca: la de la suministradora, la de la canalizadora u otra
  - Útil para PYME de bienes de consumo sin red propia, con productos complementarios
  - Formalizado por contrato, duración pactada
- **Consorcio de exportación**
  - Agrupación de empresas domésticas del mismo sector o de sectores complementarios
  - Objetivo: introducir o consolidar conjuntamente sus productos en el exterior
  - Distintas fórmulas jurídicas, con delegación de parte de las funciones de exportación
  - Puede crearse en **origen** o en **destino** (red de distribución común)
  - Ventajas: costes compartidos, economías de escala, mayor capacidad negociadora
  - Especialmente interesante para PYME

4. LA VENTA SUBCONTRATADA

- **Concepto**: la exportadora vende a empresas instaladas en destino, que comercializan en un segmento geográfico determinado
- **Importador-distribuidor**
  - Adquiere en firme los productos para reventa mayorista, minorista o en puntos de venta
  - Suele tener medios propios de distribución y almacenamiento
  - Para muchas PYME, único cliente en el mercado, con presencia continuada
  - Útil si el producto exige servicio postventa
- **Compañías de comercio internacional** (trading companies)
  - Exportación e importación en firme, operaciones triangulares, a veces comercio de compensación
  - Pueden ser fabricantes, cedentes de tecnología o partícipes en joint ventures
  - Servicios de financiación e inversión ligados a la operativa comercial y logística
  - **Intermediarias**: detectan oportunidades y contactan a las partes, sin riesgo financiero, a cambio de comisión
  - **Compraventa**: adquieren la propiedad y asumen el riesgo
  - Grado de intervención según modelo de negocio y funciones

4.1. Selección de los canales de distribución

- **Según el tipo de producto**
  - Consumo, con relación cercana o gran esfuerzo comercial: venta directa (red propia, sucursal o filial)
  - Industriales: venta directa, trading company especializada, licitaciones de mercados intervenidos
  - Con servicio posventa (bienes de equipo ligeros y pesados): implantación propia o subcontratar asistencia técnica
- **Según el sistema político y económico del destino**
  - Economías de libre mercado, con importación liberalizada: valen distintas fórmulas de acceso y conexión con la distribución local
  - Mercados muy protegidos: filial, cesión de licencias de fabricación, **joint venture** industrial
  - Mercados en desarrollo, donde no es rentable filial, sucursal ni representantes propios: operadores locales (importadores-distribuidores, comisionistas especializados) o multinacionales de distribución ya implantadas

5. OTRAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES

- **Cuándo**: la exportación no es posible o eficiente
  - Decisiones gubernamentales impiden la importación o la limitan con restricciones cualitativas o cuantitativas
  - Se opta por cesión de tecnología, socios locales o implantación directa
- **Empresas conjuntas o mixtas (joint ventures)**

  - Acuerdos entre empresas de distintos países para actividades técnico-productivas y/o financiero-comerciales
  - Dos formas: **nueva entidad jurídica** participada por los socios o **acuerdo contractual** de cooperación sin nueva entidad
  - Ventajas: mejor adaptación al mercado local, mayor aceptación de autoridades y operadores, acceso a recursos, tecnología y gestión del socio, menos recursos financieros propios
  - Inconvenientes: buscar y seleccionar socio, negociar el acuerdo, fijar responsabilidades, aportaciones y derechos
- **Cesión de tecnología industrial (licencias)**
  - Una empresa permite a otra usar conocimientos, tecnologías, patentes, procesos, equipos o asistencia técnica a cambio de **royalty**
  - Tipos: **licencia de fabricación** de producto patentado o patentable y **transferencia de know-how**
  - Know-how: conocimientos técnicos, productivos y empresariales para fabricar o desarrollar una actividad
- **Franquicia internacional**
  - Cesión al **franquiciado** de otro país del derecho a usar marca, producto o servicio y modelo de negocio, con el know-how de gestión
  - Franquiciado: conocimiento del mercado local y recursos
  - Franquiciador: se expande sin asumir todos los costes y riesgos (inversión, gestión del local, personal)
  - Ingresos: **canon de entrada**, **canon operativo o royalty** periódico y, si procede, canon publicitario o fondo de marketing
  - Modalidades: **franquicia maestra** (derecho en un territorio y subfranquicias) y **franquicia de desarrollo de área** (abrir varias unidades según plan)
  - Marco UE: **Reglamento (UE) 2022/720**, acuerdos verticales y prácticas concertadas, sustituyó al Reglamento (UE) 330/2010 y es aplicable hasta el **31 de mayo de 2034**
  - Marco España: **Real Decreto 201/2010**, actividad comercial en régimen de franquicia
  - Registro de Franquiciadores: disposiciones derogadas por el **Real Decreto-ley 20/2018**, sin obligación general de inscripción
  - Se mantienen la información precontractual y la confidencialidad
  - **Sistema español** (informe AEF *La Franquicia en España 2026*, cierre de 2025)
    - **1.295** enseñas: 1.062 españolas y 233 internacionales de 28 países
    - Descenso del 6,5 % frente a las 1.384 de dos años antes
    - Facturación **28.454 M€**, un 3 % más
    - Empleo **322.830** personas, un 1,4 % más
    - Centrales por comunidad: Madrid 388, Cataluña 320, C. Valenciana 163, Andalucía 147
  - **Proyección exterior** (informe AEF *La Franquicia Española en el Mundo 2024*)
    - **311** enseñas en **140** países, con **18.897** establecimientos
    - En torno al 27 % de las enseñas españolas

    - Mercados: Portugal, Francia e Italia en la UE, y después Latinoamérica y Oriente Medio
- **Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE)**
    - Cooperación entre empresas y operadores de distintos Estados miembros para facilitar o desarrollar su actividad económica
    - Actúa en nombre propio, y sus miembros responden de sus obligaciones según la normativa
    - Constitución: al menos dos miembros de Estados miembros diferentes, contrato e inscripción registral
- **Implantación integral: sucursales y filiales**
    - Mayor grado de compromiso con el mercado exterior
    - Requiere experiencia internacional y disposición a invertir y asumir riesgos
    - Ventajas: factores de producción (fases en países de menor coste), control de la política comercial (proximidad al cliente, menos intermediarios, mejores condiciones de entrega), integración regional
    - **Sucursal o delegación**
        - Establecimiento secundario con representación permanente y cierta autonomía
        - Sin personalidad jurídica propia
        - Puede contratar y facturar localmente
        - La matriz responde de sus obligaciones
        - Funcionamiento, fiscalidad y límites a la inversión extranjera según el país
    - **Filial comercial**
        - Establecimiento permanente con personalidad jurídica y razón social propias, según ley local
        - Actúa en nombre propio y asume el riesgo de sus operaciones
        - Mayor autonomía respecto de la matriz y relación directa con el mercado
    - **Filial de producción**
        - Creación o adquisición de un centro productivo en destino
        - Mayor compromiso, habitual en empresas consolidadas con experiencia internacional
        - Inconveniente: elevada inversión y mayor riesgo

6. CONCLUSIÓN

- La forma de acceso condiciona recursos, riesgo y control de las operaciones
- No hay fórmula óptima: depende de producto, mercado, empresa y experiencia internacional
- Una empresa puede combinar formas según el mercado o evolucionar de bajo compromiso (venta subcontratada o compartida) a mayor implicación (sucursales, filiales, centros de producción)
- Vigencia reciente
    - Franquicia relevante dentro y fuera de España, bajo marco europeo de competencia
    - Consorcios y cooperación interempresarial, vía adecuada para PYME

    - Implantación integral, asociada a empresas con mayor capacidad financiera y experiencia
- La correcta selección y su adaptación a la evolución de la empresa es condición necesaria del éxito